

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV01084
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Revocación de Permiso Único por Reincidencia conforme al Código de Orden Público y el Art. 14.01 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada
GONZÁLES HERRERA, INC. h/n/c SERIE 56 y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

URGENTE MOCIÓN INFORMATIVA SOLICITANDO RESEÑALAMIENTO DE VISTA EN SU FONDO, EN SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA DILIGENCIAR EMPLAZAMIENTOS Y SOLICITANDO SE PERMITA LA EXPEDICIÓN DE EMPLAZAMIENTOS POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su alcalde Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

- El pasado 7 de febrero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe.
- Que en apretada síntesis el 10 de marzo de 2025, la representación legal de la parte peticionada presentó un escrito titulado *Moción Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Parte Demandada* que tuvo como resultado que la vista en su fondo que se encontraba señalada para el 11 de marzo de 2025, fuera dejada sin efecto. Dicha comparecencia de la parte co-peticionada Gonzáles Herrera, Inc. h/n/c Serie 56 fue sin someterse a la jurisdicción.
- El 26 de marzo de 2025, presentamos una *Petición Enmendada* y se expidieron los correspondientes emplazamientos para la Sra. Gleysh M. Rivera Nieves, también conocida como (t/c/c) Gleysha Rivera Nieves y/o Gleysh Rivera Nieves y/o Gleycha Rivera Nieves y el copeticionado Gonzáles Herrera, Inc.
- Que el 25 de abril de 2025, se solicitó la recalendarización de la vista en su fondo y la misma se reseñó el 28 de abril de 2025 para celebrarse el 6 de junio de 2025.
- Que conforme a ello, se realizaron un sinnúmero de diligencias y trámites intentando localizar a las partes peticionadas. Sin embargo, muy respetuosamente mediante el presente escrito le informamos a este Honorable Tribunal que los emplazamientos en cuestión a

esta fecha no han podido ser diligenciados a pesar de las múltiples gestiones que ha realizado el emplazador. A esos efectos, se incluyen las correspondientes declaraciones juradas suscritas por este. Véase Anejo 1 y Anejo 2.

6. Específicamente la Regla 4.3 de las de Procedimiento Civil establece quien puede diligenciar un emplazamiento. A esos efectos y en lo que nos concierne:

(a) El emplazamiento personal lo diligenciará el alguacil o alguacila, o por cualquiera otra persona que no sea menor de dieciocho (18) años de edad que sepa leer y escribir, que no sea la parte ni su abogado o abogada, ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni tenga interés en el pleito.

(b) Cuando, conforme a la Regla 3.1 o a otras disposiciones de ley, el Tribunal de Primera Instancia tenga jurisdicción para entender en una demanda contra una parte demandada que no se encuentre en Puerto Rico, el emplazamiento se diligenciará de una de las maneras siguientes:

(1) mediante la entrega personal en la forma prescrita en el inciso (a) de esta regla;

(2) de la manera prescrita por ley en el lugar en que se llevará a cabo el emplazamiento en sus tribunales de jurisdicción general;

(3) mediante carta rogatoria al país extranjero donde se encuentre la parte demandada;

(4) por edictos según lo dispuesto en la Regla 4.6, o (5) conforme disponga el tribunal.

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. [...]”

7. Así las cosas, la Regla 4.6 de las de Procedimiento Civil establece todo lo relacionado al emplazamiento mediante edictos y su publicación. Específicamente detalla lo siguiente:

“[...] (a) Cuando la persona a ser emplazada esté fuera de Puerto Rico, que **estando en Puerto Rico no pudo ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes o se oculte para no ser emplazada**, o si es una corporación extranjera sin agente residente y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante una declaración jurada que exprese dichas diligencias, y aparezca también de dicha declaración o de la demanda presentada que existe una reclamación que justifica la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada, o que dicha persona es parte apropiada en el pleito, el tribunal podrá dictar una orden para disponer que el emplazamiento se haga por un edicto. No se requerirá un diligenciamiento negativo como condición para dictar la orden que disponga que el emplazamiento se haga mediante edicto. La orden dispondrá que la publicación se haga una sola vez en un periódico de circulación general de la Isla de Puerto Rico. La orden dispondrá, además, que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del edicto se dirija a la parte demandada una copia del emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado con acuse de recibo o cualquier otra forma de servicio de entrega de correspondencia con acuse de recibo, siempre y cuando dicha entidad no posea vínculo alguno con la parte demandante y no tenga interés en el pleito, al lugar de su última dirección física o postal conocida, a no ser que se justifique mediante una declaración jurada que a pesar de los esfuerzos razonables realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no ha sido posible localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo caso el tribunal

excusará el cumplimiento de esta disposición. [...]”

8. Conforme a lo anterior, mediante el presente escrito muy respetuosamente solicitamos que se nos conceda una prórroga para emplazar a los aquí peticionados. De igual forma, ante la situación que se están escondiendo para ser emplazados y que el Lcdo. Michael Corona no ha sido autorizado a recibir los emplazamientos a nombre de estos – a pesar de representarlos – mediante el presente escrito muy encarecidamente solicitamos que se expidan los emplazamientos mediante edicto que se incluyen junto como anejo.

9. A consecuencia de lo antes expresado, muy lamentablemente nos vemos precisados a solicitarle a este Honorable Tribunal a que reséñale la vista en su fondo para una fecha posterior.

10. Que la presente solicitud se realiza de buena fe y con la única intención de tramitar el presente caso de una manera diligente y adecuada.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior para todos los fines legales pertinentes; declare Con Lugar la presente Moción y reséñale la vista en su fondo; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente brinda aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas y que esto cumple con el requisito de notificación en este caso.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 3 de junio de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
 ALB Plaza, Suite 400
 16 Carretera #199-
 Guaynabo, Puerto Rico 00969
 Teléfono: (787) 474-5447
 E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
 RUA Núm. 13072
 Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
 RUA Núm. 18470
 Email: dsantos@alblegal.net